

பாதுகாப்பு உத்தரவாத ஆவணம்

(SECURITY & PERSONAL GUARANTEE DEED)

இந்த பாதுகாப்பு உத்தரவாத ஆவணம் ("ஆவணம்") [இடம்], தமிழ்நாடு, இந்தியாவில், இந்த [] நாள் [மாதம்], 20[] அன்று ("நடைமுறை நாள்") பின்வரும் தரப்பினரால் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுகிறது.

இடையே (BETWEEN)

பின்வரும் ஐந்து (5) நபர்கள், "நெக்சஸ் ரியாலிட்டி வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்" நிறுவனத்தின் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும், இந்த ஆவணத்தின் நோக்கத்திற்காக, நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகளாக அல்ல, தங்கள் தனிப்பட்ட, சொந்த திறனில் (in their personal individual capacity) இந்த ஆவணத்தை கையொப்பமிடுகின்றனர் (இனிமேல் கூட்டாக "உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள்" / "Guarantors" என குறிப்பிடப்படுவர்):

வ.எண்	பெயர்	முகவரி	பான் எண்
1	[உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 1 பெயர்]	[முகவரி]	[பான்]
2	[உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 2 பெயர்]	[முகவரி]	[பான்]
3	[உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 3 பெயர்]	[முகவரி]	[பான்]
4	[உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 4 பெயர்]	[முகவரி]	[பான்]
5	[உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 5 பெயர்]	[முகவரி]	[பான்]

(உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள் ஒவ்வொருவரும், "தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும்" (Jointly and Severally) இந்த ஆவணத்தின் கீழ் பொறுப்பாவர் — அதாவது, முழுத் தொகைக்கும் ஏதேனும் ஒருவரிடமிருந்து மட்டும் அல்லது அனைவரிடமிருந்தும் கூட்டாகவோ வசூலிக்க பயனாளிக்கு உரிமை உண்டு.)

மற்றும் (AND)

திரு./திருமதி. [முதலீட்டாளர் முழுப்பெயர்], வதிவிடம் [முழு முகவரி], பான் எண் [] கொண்ட நபர் (இனிமேல் "பயனாளி" / "Beneficiary" என குறிப்பிடப்படுவார், இவர் [திட்டத்தின் பெயர்] திட்டத்தில் ₹ [] முதலீடு செய்துள்ள கௌரவ உறுப்பினர் ஆவார்).

▲ முக்கிய குறிப்பு (IMPORTANT NOTE)

இது ஒரு தனிநபர் உத்தரவாதம் (Personal Guarantee) — நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம் அல்ல. ஒப்பமிடும் ஐந்து நபர்களும் தங்கள் சொந்த தனிப்பட்ட சொத்துக்களின் அடிப்படையில் பொறுப்பேற்கிறார்கள் என்பதை தெளிவாக புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

இந்த உத்தரவாதம், முதலீடு & லாபப் பகிர்வு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள முதலீட்டு அசல் தொகைக்கு (Principal Investment Amount) மட்டுமே பொருந்தும்; இது லாபப் பங்கை (Profit Share) உத்தரவாதம் செய்யாது — ஏனெனில் லாபம் ஒரு நிலையான தொகை அல்ல, மேலும் எதிர்கால நிச்சயமற்ற தன்மை கொண்டது.

இணைப்பு-B இல் உள்ள உறுதிப்பத்திரம் (Promissory Note), மற்றும் பிரிவு 6 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நில அடமான ஏற்பாடு (பொருந்தும் பட்சத்தில்) ஆகியவை தனி ஆவணங்களாக, ஒரு சொத்து/நிதி ஆலோசகர் அல்லது வழக்கறிஞர் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டு, தேவையான முத்திரைத் தீர்வை மற்றும் பதிவுடன் (பொருந்துமிடத்து) தனித்தனியாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.

பல முதலீட்டாளர்களுக்கு இதுபோன்ற உத்தரவாதங்களை முறைப்படுத்துவது, முன்பு விவாதிக்கப்பட்ட SEBI Collective Investment Scheme (CIS) மற்றும் Companies Act Deposit விதிகள் தொடர்பான கவனத்தை இன்னும் அதிகமாக்குகிறது. இதை பல முதலீட்டாளர்களுக்கு standardised ஆக வழங்கும் முன், கட்டாயமாக ஒரு Company Secretary/சட்ட ஆலோசகரிடம் ஆலோசனை பெறவும்.

முன்னுரை (RECITALS)

பயனாளி, [திட்டத்தின் பெயர்] திட்டத்தில் ₹ [_____] முதலீடு செய்ய, நிறுவனத்துடன் ஒரு “முதலீடு மற்றும் லாபப் பகிர்வு ஒப்பந்தம்” (“முதன்மை ஒப்பந்தம்”) கையொப்பமிட்டுள்ளார்;

உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள், பயனாளியின் முதலீட்டு அசல் தொகைக்கு கூடுதல் நம்பிக்கையும் பாதுகாப்பும் அளிக்கும் நோக்கத்திற்காக, தங்கள் தனிப்பட்ட திறனில் இந்த உத்தரவாதத்தை வழங்க முன்வந்துள்ளனர்;

தரப்பினர்கள் இப்போது இந்த உத்தரவாதத்தின் விதிமுறைகளை எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்ய விரும்புகின்றனர்.

எனவே, இந்த ஆவணம் பின்வருமாறு சாட்சியமளிக்கிறது:

1. விளக்கங்கள் (DEFINITIONS)

“முதலீட்டு அசல் தொகை” (Principal Investment Amount) என்பது பயனாளி முதன்மை ஒப்பந்தத்தின்படி திட்டத்திற்காக உண்மையில் செலுத்திய மொத்தத் தொகை (₹ [_____]), இதில் எந்த லாபமும் வட்டியும் சேர்க்கப்படவில்லை.

“தூண்டல் நிகழ்வு” (Trigger Event) என்பது பிரிவு 3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள, இந்த உத்தரவாதத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலைகள்.

“முதன்மை ஒப்பந்தம்” என்பது பயனாளி மற்றும் நிறுவனத்திற்கு இடையேயான முதலீடு மற்றும் லாபப் பகிர்வு ஒப்பந்தம்.

2. தனிநபர் உத்தரவாதம் (PERSONAL GUARANTEE)

உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள் ஒவ்வொருவரும், தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் (Jointly and Severally), பயனாளிக்கு பின்வருமாறு உறுதியளிக்கின்றனர்: பிரிவு 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ஒரு தூண்டல் நிகழ்வு ஏற்பட்டால், முதலீட்டு அசல் தொகை முழுவதையும் (அல்லது அதுவரை நிலுவையில் உள்ள பகுதியை), பிரிவு 4 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவிற்குள் பயனாளிக்கு திரும்ப செலுத்துவார்கள்.

இந்த உத்தரவாதம் ஒரு “தொடர்ச்சியான உத்தரவாதம்” (Continuing Guarantee) ஆகும் — இது முதலீட்டு அசல் தொகை முழுவதும் திரும்பப் பெறப்படும் வரை அல்லது திட்டம் நிறைவடைந்து முதன்மை ஒப்பந்தத்தின்படி லாபப் பகிர்வு முழுமையாக நிறைவேறும் வரை, எது முதலில் நிகழ்கிறதோ அது வரை, தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும்.

3. தூண்டல் நிகழ்வுகள் (TRIGGER EVENTS)

பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் ஏதேனும் ஒன்று ஏற்பட்டால், இந்த உத்தரவாதம் செயல்படுத்தப்படலாம்:

- திட்டம் தொடங்கப்படாமல் அல்லது கைவிடப்பட்டு, [12] மாதங்களுக்கு மேல் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாதிருத்தல்;
- நிறுவனத்தின் மோசடி (Fraud) அல்லது வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட தவறு (Wilful Default) காரணமாக முதலீடு பயன்படுத்தப்படாதது அல்லது தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டது;
- கொள்கை ஆவணம் பிரிவு 10.2 இன்படி பயனாளிக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய வெளியேறுதல் உரிமை, நியாயமான காரணமின்றி மறுக்கப்பட்டது;
- திட்டம் நிறைவடைந்து விற்பனையான பின்னரும், முதன்மை ஒப்பந்தம் பிரிவு 4 இன்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் (விற்பனை நிறைவடைந்த [60] நாட்களுக்குள்) முதலீட்டு அசலோ, ஏற்படும் லாபப் பங்கோ செலுத்தப்படாதது;
- நிறுவனம் அல்லது அதன் நிரந்தர உறுப்பினர்கள் திவால் ஆனது அல்லது திட்டத்தை தொடர இயலாத நிலைக்கு வந்தது.

4. திரும்பச் செலுத்தும் காலக்கெடு (REPAYMENT TIMELINE)

பயனாளி, ஒரு தூண்டல் நிகழ்வு ஏற்பட்டதாக கருதி, உத்தரவாதம் அளிப்பவர்களுக்கு எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பு (Notice of Demand) அனுப்பிய [30] நாட்களுக்குள், உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள் முதலீட்டு அசல் தொகையை முழுமையாக திரும்ப செலுத்த வேண்டும்.

இந்த [30] நாள் காலத்திற்குள் செலுத்தப்படாவிட்டால், நிலுவைத் தொகைக்கு ஆண்டுக்கு []% வட்டி, திரும்ப செலுத்தும் நாள் வரை கூடுதலாக செலுத்தப்பட வேண்டும்.

5. உறுதிப்பத்திரம் (PROMISSORY NOTE)

இந்த உத்தரவாதத்திற்கு கூடுதல் பலமாக, உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள் ஐந்து பேரும், முதலீட்டு அசல் தொகைக்கு சமமான மதிப்பில், Negotiable Instruments Act, 1881-ன்படி ஒரு உறுதிப்பத்திரத்தை (Promissory Note) இந்த ஆவணத்துடன் இணைந்த நாளிலேயே கையொப்பமிட்டு பயனாளியிடம் ஒப்படைப்பர் (இணைப்பு-B இல் மாதிரி வடிவம் காணப்படுகிறது).

இந்த உறுதிப்பத்திரம் முதலீட்டு அசல் தொகைக்கு மட்டுமே பொருந்தும்; லாபப் பங்குக்கு பொருந்தாது, ஏனெனில் லாபம் ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை அல்ல. உறுதிப்பத்திரம் தொடர்பான உரிமைகோரல்கள், Order 37 CPC (சிவில் நடைமுறை சட்டக்கோவை) இன்படி ஒரு Summary Suit மூலம் விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க பயனாளிக்கு உரிமை உண்டு.

6. நில அடமானம் / சுமை (பொருந்துமிடத்து) (MORTGAGE / CHARGE ON LAND — IF APPLICABLE)

தரப்பினர்கள் விரும்பினால், கூடுதல் பாதுகாப்பாக, திட்டத்தின் நிலத்தில் பயனாளியின் முதலீட்டு விகிதத்திற்கு ஏற்ப ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட அடமானம் (Registered Mortgage) அல்லது சுமை (Charge) உருவாக்கப்படலாம். இது இந்த ஆவணத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல; இதற்கு ஒரு தனி, சொத்து வழக்கறிஞரால் தயாரிக்கப்பட்ட, சரியாக முத்திரைத் தீர்வை செலுத்தப்பட்டு Sub-Registrar முன் பதிவு செய்யப்பட்ட Mortgage Deed தேவைப்படும்.

அத்தகைய அடமானம் உருவாக்கப்பட்டால், அது இந்த தனிநபர் உத்தரவாதத்திற்கு கூடுதலானது (in addition to, not in substitution of); அடமானம் இல்லாத பட்சத்தில், இந்த தனிநபர் உத்தரவாதம் மற்றும் உறுதிப்பத்திரம்

மட்டுமே பயனாளியின் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பதை பயனாளி புரிந்துகொள்கிறார்.

7. உத்தரவாதத்தின் வரம்பு (LIMITATION OF GUARANTEE)

இந்த உத்தரவாதம், பயனாளியின் முதலீட்டு அசல் தொகையை மட்டுமே உள்ளடக்கியது; இது லாபப் பங்கு, வட்டி (பிரிவு 4 இல் குறிப்பிட்டது தவிர), அல்லது வேறு எந்த மறைமுக/விளைவு இழப்பையும் (consequential loss) உள்ளடக்காது.

உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள் ஒவ்வொருவரின் மொத்த பொறுப்பும், இந்த ஆவணத்தின் கீழ், பயனாளியின் முதலீட்டு அசல் தொகையை எந்த சூழ்நிலையிலும் தாண்டாது.

8. ரத்து செய்ய முடியாத தன்மை (NON-REVOCABILITY)

பயனாளியின் முதலீட்டு அசல் தொகை முழுமையாக திரும்பப் பெறப்படும் வரை அல்லது முதன்மை ஒப்பந்தத்தின்படி லாபப் பகிர்வு முழுமையாக நிறைவேறும் வரை, உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள் இந்த உத்தரவாதத்தை ஒருதலைப்பட்சமாக ரத்து செய்யவோ, திரும்பப் பெறவோ முடியாது.

9. இழப்பீடு (INDEMNITY)

பயனாளி வழங்கிய தவறான தகவல் அல்லது இந்த ஆவணத்தின் மீறல் காரணமாக உத்தரவாதம் அளிப்பவர்களுக்கு ஏற்படும் இழப்புகளிலிருந்து பயனாளி அவர்களை இழப்பீடு செய்ய வேண்டும்.

10. தகராறு தீர்வு (DISPUTE RESOLUTION)

இந்த ஆவணம் தொடர்பாக எழும் எந்த தகராறும், முதலில் [] நாட்களுக்குள் பரஸ்பர விவாதத்தின் மூலம் நல்லிணக்கமாகத் தீர்க்கப்பட முயற்சிக்கப்பட வேண்டும். தீர்வு காணாவிட்டால், நடுவர் மற்றும் சமரச சட்டம், 1996 இன்படி நியமிக்கப்படும் ஒரு தனி நடுவரிடம் தகராறு அனுப்பப்பட வேண்டும். நடுவர் மன்றத்தின் இருக்கை [நகரம்], தமிழ்நாடு ஆகும்.

இந்த ஆவணம் தொடர்பான விஷயங்கள் மீது [நகரம்], தமிழ்நாடு நீதிமன்றங்கள் மட்டுமே பிரதேச அதிகார வரம்பைக் கொண்டிருக்கும்.

11. நிர்வகிக்கும் சட்டம் (GOVERNING LAW)

இந்த ஆவணம் இந்திய சட்டத்தின்படி, குறிப்பாக இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம், 1872 (Indian Contract Act) இன் உத்தரவாதம் தொடர்பான விதிகளின்படி நிர்வகிக்கப்படும்.

12. முழுமையான ஆவணம் (ENTIRE AGREEMENT)

இந்த ஆவணம், முதன்மை ஒப்பந்தம் மற்றும் இணைப்பு-B இல் உள்ள உறுதிப்பத்திரத்துடன் இணைந்து, இந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடு தொடர்பான முழுமையான புரிதலை உருவாக்குகிறது. எந்த மாற்றமும் அனைத்து தரப்பினராலும் எழுத்துப்பூர்வமாக கையொப்பமிடப்பட்டே நடைமுறைக்கு வரும்.

அட்டவணை-A: முதலீட்டு விவரங்கள் (SCHEDULE-A: INVESTMENT DETAILS)

விவரம்	தகவல்
பயனாளி பெயர்	[_____]
திட்டத்தின் பெயர்/குறியீடு	[_____]
முதலீட்டு அசல் தொகை	₹ [_____]
முதன்மை ஒப்பந்த தேதி	[_____]
நில அடமானம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதா (பிரிவு 6)	☐ ஆம் ☐ இல்லை

அட்டவணை-B: உறுதிப்பத்திர மாதிரி வடிவம் (SCHEDULE-B: PROMISSORY NOTE — SPECIMEN FORMAT)

குறிப்பு

இது ஒரு மாதிரி வடிவம் மட்டுமே. உண்மையான உறுதிப்பத்திரம் பொருத்தமான முத்திரைத் தாளில், தனித்தனியாக தயாரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு உத்தரவாதம் அளிப்பவராலும் தனிப்பட்ட முறையில் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்.

₹ [_____]

[இடம்]: [_____], தமிழ்நாடு

தேதி: [_____]

நான்/நாங்கள், [உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 1 பெயர்], [உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 2 பெயர்], [உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 3 பெயர்], [உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 4 பெயர்] மற்றும் [உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 5 பெயர்], தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும், கோரிக்கையின் பேரில் (On Demand), திரு./திருமதி. [பயனாளி பெயர்]-க்கு அல்லது அவரது கட்டளைப்படி (Order) ₹ [_____] (ரூபாய் [_____] மட்டும்) மதிப்புள்ள தொகையை, பெறப்பட்ட மதிப்புக்காக (For Value Received), ஆண்டுக்கு [__]% வட்டியுடன் (தாமதமான பட்சத்தில் மட்டும்), செலுத்த உறுதியளிக்கிறோம்.

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 1 கையொப்பம் (Revenue Stamp-உடன்)

பெயர்:

பான் எண்:

தேதி & இடம்:

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 2 கையொப்பம் (Revenue Stamp-உடன்)

பெயர்:
பான் எண்:
தேதி & இடம்:

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 3 கையொப்பம் (Revenue Stamp-உடன்)
பெயர்:
பான் எண்:
தேதி & இடம்:

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 4 கையொப்பம் (Revenue Stamp-உடன்)
பெயர்:
பான் எண்:
தேதி & இடம்:

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 5 கையொப்பம் (Revenue Stamp-உடன்)
பெயர்:
பான் எண்:
தேதி & இடம்:

சாட்சியாக (IN WITNESS WHEREOF)

மேலே முதலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நாள், மாதம் மற்றும் ஆண்டில், பின்வரும் சாட்சிகளின் முன்னிலையில், இதில் உள்ள தரப்பினர்கள் இந்த ஆவணத்தில் தங்கள் கையொப்பங்களை இட்டுள்ளனர்.

உத்தரவாதம் அளிப்பவர்கள் (GUARANTORS – தனிப்பட்ட திறனில்)

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 1

பெயர்:

பான் எண்:

தேதி & இடம்:

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 2

பெயர்:

பான் எண்:

தேதி & இடம்:

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 3

பெயர்:

பான் எண்:

தேதி & இடம்:

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 4

பெயர்:

பான் எண்:

தேதி & இடம்:

உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 5

பெயர்:

பான் எண்:

தேதி & இடம்:

பயனாளி (BENEFICIARY)

பயனாளி

பெயர்:

பான் எண்:
தேதி & இடம்:

சாட்சிகள் (WITNESSES)

1. பெயர்: _____ கையொப்பம்: _____ முகவரி: _____
2. பெயர்: _____ கையொப்பம்: _____ முகவரி: _____